



**AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİ**

AZ1007-Bakı şəhəri, Azadlıq prospekti, 72. Telefon: (99412) 404-42-81 Faks: (99412) 404-42-99
İnternet sahifəsi: www.justice.gov.az E-mail: notvva@justice.gov.az

" 12 " 05 20 17 il

№ 05/913-10-15

**Azərbaycan Respublikası
Ədliyyə Nazirliyinin
dövlət notariat kontorlarına
və xüsusi notariuslara**

Vergi qanunvericiliyinin tətbiqinə dair

Məlum olduğu kimi, "Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında" 20.10.2015-ci il tarixli Qanunun tələblərinə uyğun olaraq 2016-cı ildən notarius yaşayış və qeyri-yasayış sahələrinin təqdim edilməsi üzrə sadələşdirmiş vergini tutan vergi agentləri qismində müəyyən edilmişdir.

Vergi Məcəlləsinin 150.1.9-cu və 218.4.3-cü maddələrində fiziki şəxsin azı beş il ərzində yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olduğu yaşayış sahəsinin təqdim edilməsi sadələşdirilmiş vergidən azadolma hallarında biri kimi nəzərdə tutulmuşdur.

Fiziki şəxsin yaşayış yeri üzrə 5 il qeydiyyatda olmasının həmçinin mülkiyyətin əldə edilməsi müddətinə şamil olub-olmaması məsələsinə aydınlıq gətirilməsi məqsədi ilə 13.01.2016-cı il tarixdə 05/10-15 nömrə ilə Vergilər Nazirliyinə sorğu göndərilmişdir.

Həmin sorğuya dair Vergilər Nazirliyinin 28.01.2016-cı il tarixli 1617020001162000 nömrəli cavab məktubunda fiziki şəxsin daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüququ əldə etdiyi tarixdən azı 5 il ərzində fasiləsiz olaraq qeydiyyatda olduğu mənzilin təqdim edilməsindən əldə olunan gəlirdən ödəmə mənbəyində verginin tutulmadığı göstərilmişdir.

Vergi qanunvericiliyinin tətbiqi ilə bağlı Vergilər Nazirliyinin məktubunda göstərilənlər barədə notariuslara məlumat verilərək fəaliyyətlərində nəzərə alınması tapşırılmışdır.

Bununla yanaşı, qeyd edilməlidir ki, Ədliyyə Nazirliyinin verdiyi təkliflər əsasında "Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları

haqqında Təlimat"a 29.06.2016-cı il tarixdə edilmiş dəyişikliklərə uyğun olaraq fiziki şəxsin özgəninkiləşdirilən yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olması müddəti "Elektron notariat" və "Giriş-çıxış və qeydiyyat" avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi vasitəsilə əldə edilmiş məlumat əsasında mülkiyyət hüququnun əldə edilməsi müddətindən asılı olmayaraq müəyyən edilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

Məhz bu tarixdən sonra sadələşdirilmiş verginin tutulması zamanı fiziki şəxsin mülkiyyət hüququnun əldə etdiyi müddət nəzərə alınmır.

Hazırda, Vergilər Nazirliyinin 13.04.2017-ci il tarixli 1717020127587000 nömrəli məktubu ilə Ədliyyə Nazirliyinə müraciət olunaraq Vergilər Nazirliyinin yuxarıda göstərilən 28.01.2016-cı il məktubunda Vergi Məcəlləsinin 150.1.9-cu və 218.4.3-cü maddələrinin tətbiqi ilə bağlı izahın məzmununun aşağıdakı kimi dəyişdirilməsi barədə məlumat verilmişdir:

"Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2016-cı il tarixdən qüvvəyə minən 150.1.9-cu və 218.4.3-cü maddələrinin müddəalarına əsasən yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi üzrə müqaviləni təsdiq edən notariuslar tərəfindən ödəmə mənbəyində sadələşdirilmiş vergi tutularaq dövlət büdcəsinə ödənilir və fiziki şəxsin mülkiyyətində olan və azı 5 (beş) il ərzində yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olduğu yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi sadələşdirilmiş vergiyə cəlb edilmir.

Fiziki şəxsin azı 5 (beş) il ərzində yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olduğu yaşayış sahələrinin təqdim edilməsinin ödəmə mənbəyində sadələşdirilmiş vergidən azad edilməsi həmin yaşayış sahəsinin fiziki şəxsin azı 5 (beş) il ərzində mülkiyyətində olması ilə şərtləndirilmir. "

Vətəndaşların şikayətlərinə baxıldığı zaman yuxarıda göstərilənlər barədə onların və şikayətlər daxil olduğu instansiyaların məlumatlandırılması zərurəti nəzərinizə çatdırılır.

Notariat idarəsinin rəisi



Mehman Soltanov